

首先，根据《中华人民共和国民法典》第二百七十一条规定，对于小区事务的参与权是基于业主身份而获得的，应当尊重业主作为房屋所有权人和共有部分共有人的社区自治权。对于公共停车位的分配和使用关系全体业主的利益，应当属于全体业主共同决定的事项，属于业主自治的范畴。

其次，《中华人民共和国民法典》第二百七十六条规定，建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要。其中“业主的需要”应指业主的停车需要，即停车位分配的核心价值在于满足业主的停车需求，而非业主将房屋出租便利的需要。满足“业主的需要”也不是指满足特定业主的需要，而是满足全建筑区划内所有业主的停车需要。在案涉小区停车位十分紧张的情形下，业主大会基于小区的特殊情况，从保障小区全体业主停车需求的角度出发，对租户的停车权益进行限制，目的是维护全体业主的利益。案涉决议内容并不构成对业主使用停车位的不当限制，业主如果将房屋对外出租，在此情况下应当首先满足其他业主的停车需求，故案涉决议内容从根本上并未损害业主的利益。

再次，租户基于与业主的租赁合同取得房屋的租赁权，但业主不仅仅拥有房屋本身的使用权，还有对公共区域、公共设施以及设备的管理权和决定权，此项权利并未转让给承租人。根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定，租户对案涉小区车位的使用权利必须受制于管理规约，未经全体共有人同意，业主无权将车位使用权作为附属权益一并转让给租户。

最后，从效果来看，A 小区实行新的停车方案后，停车紧张问题得到有效解决。在小区停车管理中，业主的个体权益并非绝对不受影响，当业主大会通

过的决定是为了小区的整体公共利益，而提起撤销权的业主同样是这一决定的受益人，在此种情形下业主应当对此承担相应的容忍义务。

综上所述，案涉决议的内容并未侵害徐某某等3人的合法权益。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第一百八十二条规定，判决如下：

- 一、撤销上海市闵行区人民法院一审民事判决；
- 二、驳回被上诉人徐某某等3人一审全部诉讼请求。

【法官后语】

一、业主自治规范中作出限制性条款的合法正当性

关于自治规范的法律性质，理论界与实务界素来存在争议。自治规范性质的认定不同，则会影响其效力范围、法律后果。业主自治规范不仅是业主意思自治的集合，还蕴含身份关系、行为规范、业主习惯乃至社会功能等多种社会因素和社会关系。限制性条款相当于双向互惠役权，业主互为权利人与义务人，每位业主都可就违反限制性条款的行为进行监督并提出异议。从限制性条款来源于业主意思自治的集合，具有防范业主恣意行为妨碍其他业主权益、提升业主整体利益的功能而言，限制性条款的存在具有合法正当性。

二、业主自治规范中限制性条款的常见类型及审查要素

司法实践中可将限制性条款划分为以下类型：限制业主专有权的规定；限制业主共有权的规定；限制业主成员权的规定。若业主以自治规范存在上述限制情形，侵害其程序权利或者实体权利，请求撤销相关规定，法院应当掌握何种审查尺度？

笔者认为，法院应审慎限制业主自治，审理该类案件应坚持程序合法、实体合法兼具合理的裁判原则，逐一酌量程序与实体审查标准。根据请求撤销的事项内容及效率成本区分审查标准，若为程序性事项，一般仅作形式审查，即审查涉诉决议是否符合程序要件；若为实体性事项，则针对自治机构决策权限、是否平等为业主设定权利义务、是否实现利益均衡、是否超越业主可预见认知等作全面实质审查。

三、业主自治规范中限制性条款的实体审查路径

法院应首先审查业主大会是否有权就争议事项作出限制性条款，其次依据平等原则判断限制性条款中是否设有歧视性条款，最后比对利益位阶并权衡业主利益获取与受损的差额，以及是否贯彻比例原则，综合认定限制性条款是否侵害少数业主的实体权益。

（一）首要前提：审查是否属于意思自治范畴

当业主大会超越法律授权其决定的事项而作出限制性决议，则认定业主大会作出的决议侵害业主的实体权益。相反，则需结合其他因素审查是否已最大程度保护少数业主的权利且对其权利损害程度最小。

（二）基本标准：判定是否违反平等的基本原则

平等原则的要求是具备同等条件的业主应当分配相同的利益。业主大会或者业主委员会可依据业主自身差异设定差异化权利义务，但不可无正当理由设定差异化权利义务。尤其是业主大会不得利用多数人同意的表决规则，设定歧视性权利义务。例如，业主大会规定已分配固定共有车位的业主继续使用所分配的固定车位，剩余业主按先到先得方式使用剩余共有临停车位，该决议内容即侵害剩余业主对公共车位的平等使用权。

（三）核心要点：权衡是否充分实现利益均衡

业主撤销权纠纷产生的根源在于持同意意见的多数业主与持反对意见的少数业主之间的利益冲突。如何权衡两者利益，进而认定限制性条款是否侵害持反对意见的业主的利益？首先，划分权益位阶。当不同性质的权益发生冲突时，需根据权益位阶确定保护顺位。一般而言，人格权优先于物权，物权优先于债权，即便限制性条款设定是为维护大多数业主的利益，但具体内容侵犯少数业主人格权的，也应予以撤销。其次，权益同位阶的情形下，按照成本收益法对比多数业主获取的经济利益与少数业主产生的经济损失。最后，审查是否采取损害最小方式且最大限度保护少数业主利益。经业主大会举证限制性条款作出系必要，也需证明业已作出的限制性条款采取的方式对业主损害最小，且已对业主权利尽到最大限度的保护。

本案中，根据法律规定，A小区业委会有权就使用占用业主共有道路的车位作出决议，且作出决议的程序符合法律规定。在案涉小区车位十分紧张的情形下，业委会是从保障小区全体业主停车需求的角度，对租户的停车权益进行适当限制，并不构成对业主使用车位的不当限制。提起撤销权的业主同样是决议的受益人，在此种情形下业主应当对此承担相应的容忍义务，故案涉决议内容并未实质损害业主的利益，符合程序合法、实体合法且合理的原则，不具备撤销情形。

编写人：上海市第一中级人民法院

任明艳 上海市闵行区人民
法院 潘杰二

（四）业主知情权纠纷

38

物业管理活动中“其他管理人”的司法认定

——姚某某诉湖北省某院服务中心业主知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终24029号民事判决书

2. 案由：业主知情权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：姚某某

被告(被上诉人):湖北省某院服务中心(以下简称某服务中心)